

בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
צפורה פיגנבוים, מפקחת בכירה

תיק תביעה מס': 174/11

בענין :

משגב אפרים
משגב שושנה

שניהם ע"י ב"כ עוה"ד רז משגב
מרח' סמילנסקי 39, ת.ד. 2454, נתניה 4212
טל': 054-6799528, 077-5153100
פקס: 077-5153102

התובעים

נ ג ד

רולנד גולומב
דפנה גולומב פוקוס

ע"י ב"כ עו"ד אבישי קון
מרח' אלנבי 9 חיפה
טל': 04-8516030 פקס': 04-8516644

הנתבעים

פסק - דין

אומר כבר בפתח הדברים כי תביעה זו מוטב לולא הוגשה ; במידה לא מעטה היא בכלל תביעה מוקדמת . התובעים מבקשים לכפות על הנתבעים את רצונם , הלא-רלבנטי בנסיבות העניין , שלא בתום לב . ביטוי לכך נתתי גם במהלך הדיון בתקווה שהתובעים יתעשתו ויוותרו על ההליך ; ולא היא.

1. הנתבעים אווזים בידיהם בהיתר להתקנת מרפסת זיזית מקונסטרוקציית פלדה כהרחבה לדירתם- 5/ ו- 6/. הזכות קמה ל מה מכוח סעיף 71ב[א] לחוק המקרקעין. התובעים מתנגדים לבניה בנימוק שיש בה כדי לפגוע בדירתם פגיעה מהותית. טענת הגנה זו מעוגנת בסעיף 71ג[א] לחוק המקרקעין. הגם שהתובעים לא אזכרו הוראת דין זו אי אפשר אחרת להבין את עילת התביעה , שאם לא כן אין בידיהם עילה.

2. התובעים טוענים כי התקנת המרפסת הזיזית תכשיל חיזוק המבנה מכוח חוק המקרקעין [חיזוק מפני רעידות אדמה], יוזמה שכבר קורמת עור וגידים בין בעלי הדירות.

3. הבית המשותף נמצא ברח' ווטסון 16 חיפה ומזוהה כגוש 10797 חלקה 35. הבית מונה 7 יחידות דיור שמתפללות בין שני מבנים : מבנה בן 5 דירות עליו נמנות דירות הצדדים, ומבנה נוסף בן 2 דירות.
4. כאמור, הנתבעים קבלו היתר בניה מעם רשות התכנון לאחר שהתנגדות שהוגשה על ידי התובעים נדחתה – נ/3. לדעת התובעים תנאי לבניית המרפסת לפי חוק החיזוק הוא חיזוק המבנה כולו מפני רעידות אדמה לפי המדדים של תמ"א 38. הפגיעה הפוטנציאלית של בנית המרפסת הזיזית בדירת התובעים היא היעדר יכולת לבנות אלמנטים של חיזוק במקום בו מתוכננת המרפסת להיבנות או ייקור עבודות החיזוק בעתיד.
5. לנוכח עילת תביעה זו נתבקשו הסעדים הבאים : המצאת אישור מומחים בתחומים הרלבנטיים לכך שחרף הניה ני תן יהיה לחזק את המבנה ללא מגבלה , תוך מיצוי זכויות הבניה וללא עלויות נוספות שינבעו מבנית המרפסת הזיזית ; ככל שתהיה מגבלה – להתנות את בנית המרפסת הזיזית בחיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה. כמו כן נתבקש סעד של השבת מצב מעטפת הדירה לקדמותה , היינו הסרת גגון, מסתור כביסה והשבת מצב מפתחי הדירה לקדמותם.
6. הנתבעים הגישו כתב הגנה בו הם מדגישים את היות התביעה קנטרנית . לגוף הטענות משיבים הנתבעים כי אכן גילו בעלי דירות , לרבות הנתבעים, במסגרת אסיפה כללית ענין והסכמה עקרונית בחיזוק המבנה מפני רעידות אדמה וזאת עוד באסיפה כללית שהתקיימה באוגוסט 2010 – נ/1. אולם בעלי הדירות לרבות התובעים לא קידמו את המיזם באופן משמעותי ולא ננקטו שום צעדים אופרטיביים למימושו . רשות התכנון האמונה על תוכניות חיזוק לא מצאה במרפסת המתוכננת משום מכשלה מפני קידום עבודות חיזוק לכשתבוצענה ולכן מצאה ליתן היתר בניה.
7. והשאלה היא אם התובעים אכן הרימו את נטל הראיה להוכיח פגיעה מהותית שתסב המרפסת הזיזית לזכויותיהם הקנייניות . הפסיקה הכירה בפוטנציאל חיזוק המבנה כנימוק שאין להתעלם ממנו כשבוחנים אפשרויות בניה . יחד עם זאת משהגעתי למסקנה על בסיס חומר הראיות שחיזוק המבנה ה נדון בתנאי תמ"א 38 לא החל את מסלולו בפועל, לא מן הדין לעצור מימוש זכויות שעומדות לבעלי דירות מכוח דינים אחרים , ובמקרה דנא – מכוח סעיף 72 [ב] לחוק המקרקעין. לשון אחר : התובעים לא הרימו את נטל הראיה להוכיח פגיעה מהותית שתוסב לדירתם בעתיד של המרפסת המתוכננת.
8. אף לא אחד מהתובעים לא העיד בפני . מטעמים העיד בנם שהציע עצמו כיוזם לקידום חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה . העד הביא את עמדת הוריו לגבי המרפסת הזיזית ולפיה "לא היתה לנו התנגדות שתיבנה אבל מאחר ואנחנו נמצאים כבר במו"מ עם קבלן לגבי תמ"א 38 אז הדרישה שלנו היתה שהמרפסת

הזאת תיבנה לפי הראות סעיף 13 לתמ"א ולא תפגע באפשרויות העתידיות לעשות תמ"א בבנין". בעדות ציין לראשונה כי הבעיה של המרפסת הזיזית היא שהיא מיועדת למקום אופציונאלי **לחניה** [עמ' 7 שו' 13], זאת בשונה מהנטען בתביעה ובשונה מעדות המומחה מטעם התובעים ולפיה המרפסת הזיזית תפריע לעיבוי עמוד של הבנין כאלמנט מחזק. מכל מקום לא השתכנעתי שאכן המו"מ עם קבלן הינו בתיאום ועל דעת כל בעלי הדירות, אף לא על דעת מרביתם. זו יוזמה שמקדם בנם של התובעים המבקש לראות עצמו, שלא לומר – לכפות עצמו כיום – חלק מהתהליך.

9. בחקירה הנגדית כמו גם בעדות הנתבע יצא המרצע מהשק: התובעים התנו את הסכמתם לבניית המרפסת הזיזית בהסכמת הנתבעים לתוספת בניה שיבקשו הם, התובעים, לעשות בעתיד בהיקף גדול בהרבה מבניית מרפסת זיזית. הותנו על ידיהם בנית מרפסת זיזית, ממ"ד ופתח עליה לגג הבית המשותף. דרישת הנתבע לגבש את הרעיון בתכנית ספציפית ולא לחתום "על החלק" היא שהניבה לדעתי את התביעה. בהעמדת תנאי זה כשלעצמו אני רואה חוסר תום לב. וכי כנגד הסכמה לבניית מרפסת זיזית שאינה מהווה מימוש זכויות בניה ציפה העד, ואולי התובעים, לאפשרות שהנתבעים יסכימו לכל בניה שהיא על ידיהם? חוסר המידתיות זועק לשמים.

01. מכל מקום התובעים לא ביססו התגבשות מיזם תמ"א בבנין:

(א) לא הוכח לי כי ננקטו צעדים אופרטיביים ולו הקלושים ביותר להוציא את הרצון העקרוני אף לא של רוב בעלי הדירות לחיזוק המבנה מהכוח אל הפועל. העד בא בדברים מספר בעלי דירות – לא כולם – אולם רק בעל דירה אחד נאות להתרשם מהסבריו כיום. מצד בעלי הדירות האחרים ישנה לדבריו רק הסכמה עקרונית. גם על כך אין עדות.

(ב) העד כלל לא מצא לשתף את הנתבעים בצעדים אותם מצא בכל זאת לנקוט לפי שעה: הפצת מידע שקשור ליזמים חיצוניים – עמ' 7 שו' 5 ואילך.

(ג) העד הודה בחקירה הנגדית כי הוא נמצא בשלב ההתחלתי של הענין. גם אם העדות מובאת בלשון רבים, רשאי העד להעיד רק בשם עצמו, ולכל היותר בשמו ובשם הוריו.

(ד) עדותו נותרה ברמת הפרכת סיסמאות באוויר ללא כל הוכחות תומכות: הוא לא הגיש תכנית אדריכלית כלשהי לדיון באסיפת הדיירים, לא הגיש תחשיבים כספיים, לא ערך כלל בדיקות מתחייבות אצל רשות התכנון לבחינת היקף הזכויות הנתונות והיתכנות יישומן בלי קשר למרפסת הזיזית. כל שמצא לעשות הוא לקדם את עצמו ולצורך כך הפיץ "חומר שקשור ליזם כולל רקע עליו" – עמ' 7 שו' 5. את ת/3 ו-7/נ אינני מוצאת לשקול שכן מסמכים אלו הוכנו במהלך

בירור התביעה ולכן לא היו עילה להגשתה . למעלה מהנחוץ אטעים כי אותם לא מצא אפילו להביא לידיעת הנתבעים כבעלי דירות בבית המשותף.

(ה) מפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 15.8.10 דווקא נמצאתי למדה שלא מן הנמנע שבעלי הדירות יעדיפו חיזוק לא בהכרח על דרך של הוספת דירות.

(ו) באמצעות העד הוצגו כראיות תכתובות מיילים שהוחלפו בין הצדדים – 4/4. אינני רואה להיכנס לתוכנם כי הוא לא רלבנטי . כל שניתן להסיק מהם הוא היעדר הסכמה מוגדרת ומפורשת כמתחייב ממימוש זכויות במקרקעין בהיעדר נתונים ברורים . חליפת מיילים זו רק מאששת את טענת הנתבעים ולפיה לבד מהסכמה עקרונית לחיזוק המבנה מפני רעידות אדמה אין בנמצא שום תכנית אופרטיבית לבניה.

(ז) התרשמתי מהעדות כי הגם שהביקורת לטרפוד מיזם תמ "א מופנה לנתבעים, לא היתה אהדה סוחפת לרעיון גם מצד יתר בעלי הדירות . שאם לא כך היה הדבר מוצא ביטוי בהעדת יתר בעלי הדירות או לפחות מרביתם.

(ח) הרושם מקלישות המיזם התחזק אצלי גם על רקע עדות הנתבע ולפיה בנם של הנתבעים התנה הצגת תכנית ספציפית בפני בעלי הדירות בחתימה על התחייבות. הוא אמנם לא אמר לממן את התהליך על חשבונו , אולם מעצם העובדה שבעלי הדירות לא חתמו על התחייבות אני למדה שלא היתה הסכמה להתקדם ביישום תכנית חיזוק.

17. שני העדים המומחים שהעידו , הן המהנדס זלניק מטעם התביעה והן המהנדס רובין מטעם ההגנה העידו כי למרפסת הזיזית המתוכננת בקונסטרוקציית פלדה אין השפעה על חוזק המבנה . הרכבתה אורכת לא יותר מיום אחד – עדות המהנדס זלניק . המומחים נחלקו בשאלה אם יהיה במרפסת כדי למנוע בעד האפשרות להציב אלמנט הקשחה במקום בו היא מותקנת בלתי לא יתאפשר חיזוק המבנה . בעוד המהנדס זלניק טען כי יהיה צורך בבניית אלמנט הקשחה באותו המקום, המהנדס רובין היה בדעה כי מיקום אלמנט ט ההקשחה הוא חלק משיקולי החיזוק הכלליים של מי שיתכנן את החיזוק. קיימות וריאציות שונות לחיזוק ולא רק גירסה אחת. וזאת יש להדגיש : אין מדובר בבניית מרפסת שהיא כשלעצמה אלמנט מחזק . מדובר בהתקנת מרפסת מקורות פלדה שלא משפיעות על חוזק המבנה ככהוא זה.

21. עדותו של המהנדס רובין סבירה בעיני יותר מזו של המהנדס זלניק . לאמיתו של דבר השאלה המפורשת שהונחה לפתחו של המהנדס רובין לא הונחה לפתחו של המהנדס זלניק ולא מן הנמנע שהוא היה מסכים עם המהנדס רובין על כך שקיימות חלופות חיזוק שונות , כשהתקנת אלמנט מחזק במקום בו נמצאת המרפסת היא אחת מהן.

37. במהלך הדיון העליתי בפני הצדדים אפשרות לקיים אסיפה כללית של בעלי דירות, הצעה שהתבטאה בהחלטה, מתוך תקווה שהחלטות שתתקבלנה באסיפת הדיירים תייתרנה מתן פסק דין. לכך בלבד נועדה האסיפה הכללית. משלא הגיעו בעלי הדירות לכלל הסכמה נותר הצורך לברר את התביעה על בסיס העילות שלה והעובדות ערב הגשתה. מטעם זה אינני רואה מקום וצורך לבחון את תהליך קבלת החלטה כלשהי במסגרת האסיפה הכללית שהתכנסה במהלך המשפט.

41. בסיכומי הטענות ב"כ התובעים טען כי יש להתנות הקמת המרפסת הזיזית בחיזוק המבנה לפי דרישות תמ"א 38. הוא היפנה לכשלים שנפלו בעדויות וכן בפסלות האסיפה הכללית שהתכנסה לפי החלטתי. הוא רואה בהתנהגות הנתבעים התנהגות כוחנית שכפתה עצמה על יתר בעלי הדירות, והתאפשרה בשל מצבם הסוציאלי [נשים קשישות], זולת על התובעים. ב"כ הנתבעים מנגד בקש לאפשר הקמת המרפסת הזיזית שכן אין בה כדי להשפיע על חוזק המבנה, היא זכתה להסכמת רוב בעלי הדירות, התנגדות התובעים נבחנה אצל רשויות התכנון ונדחתה, ולדרישה לחיזוק המבנה כתנאי להקמת המרפסת הזיזית אין בסיס בדין.

51. דעתי כדעת הנתבעים, לאמור: התקנת מרפסת זיזית אינה משפיעה קונסטרוקטיבית כהוא זה על חוזק הבניין ולכן אינה כרוכה בתנאי של חיזוק המבנה. אילו כך היה – הועדה המקומית שהיא הגורם המאשר את התכנית לפי תמ"א מבחינה קונסטרוקטיבית היתה מתנה זאת במפורש. הסבריו של המהנדס רובין גם עולים בקנה אחד עם מסקנות הועדה המקומית: הבניה המתווספת, ולא הבנין עצמו, היא שצריכה לעמוד בתנאי התמ"א.

61. הטענה של מיזם חיזוק לפי תמ"א 38 נשמעה מפי התובעים כמעין מנטרה. הוכח לעומת זאת שהבית המשותף עדין לא נמצא בהליכי חיזוק אופרטיביים, ורחוק מכך. אף לא אחד מבעלי הדירות לא הסכים להתחייב בפני בנם של התובעים כיזם ואף לא בפניהם כבעלי ענין באופן שיושקעו כספים אף לא לבחינת היתכנות הבניה. וכי בכך ניתן לומר שהמרפסת הזיזית שקבלה את הסכמת בעלי הדירות ברוב הקבוע בתיקון 18 לחוק המקרקעין היא שתוקעת יתד בגלגלי מיזם התמ"א? ממש לא.

71. בזיקה לסעדים שנתבעו על ידי התובעים, לא הופניתי למקור זכותם בדין להתנות את בנית המרפסת הזיזית בהמצאת אישורים כנקוב בסעיף 27.1 לכתב התביעה. המרפסת הזיזית – לכשתוקם – דינה יהיה כדין כל בניה על פי דין בבית המשותף. הדעת נותנת שככל שיעלה הצורך לפרקה לא יהיה בה כדי למנוע חיזוק המבנה, לא כל שכן לנוכח הסכמת הנתבעים לתמוך במיזם כזה, אולם בתנאים כפי שיתגבשו בעת הרלבנטית. כיום, כאשר שום תכנית לא עומדת על הפרק, אף לא "בחיתולים", לא ידוע מה רצון יתר הדיירים כמו גם לא מה יכולות הבניה

והיתכנות החיזוק . פשיטא שלא ניתן לכפות על הנתבעים המצאת אישורים ערטילאיים כמו אלו להם עתרו.

87. אשר להחזרת מעטפת הדירה לקדמו תה – בכתב התביעה טענו התובעים כי הנתבעים שינו את מעטפת דירתם על ידי התקנת מסתור כביסה גגון ושינוי חלון, הכל ללא הסכמת יתר בעלי הדירות ולכן מן הדין להורות על השבת המצב לקדמותו. עילה זו באה לדעתי לעולם כמוצר נילוה לתביעה העיקרית בעילה של פגיעה בעטיה של ההרח בה. לא הוכח לי שהנתובעים הביעו בפני הנתבעים התנגדות בזמן אמת בעת שהבניה בוצעה בפועל, ואפילו לא מצאו לבוא ולהעיד על עמדתם לגבי שינויים אלו. אף לא אחד מהנתובעים לא העיד, וככל שהעדות אודות עמדתם לגבי השינויים הללו נשמעה מפי בנם, אזי היא עדות שמיעה. יתרה מכך, הביקורת נגד השינויים הללו לא עלתה מול הנתבעים במישרין אלא אגב התנגדות לבקשה להיתר בניית המרפסת הזיזית. זאת ועוד, מיזם של תמ"א 38 ממילא ישנה את חזות הבית המשותף.

91. התביעה נדחית אפוא. אני מחייבת את התובעים יחד ולחוד לשאת בהוצאות הנתבעים בסך 6,000 ₪ כשסכום זה כולל הוצאות משפט שכ"ט עו"ד ומע"מ.

ניתן בהעדר הצדדים ביום א' באלול תשע"ב (19.8.2012).

העתיקים יישלחו לב"כ הצדדים.

צפורה פיגנבוים

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין